

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5778/2540

บริษัท รวม พล โปร ดัก จำกัด
นาย ศรายุทธ บุตร ดำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), มาตรา 5 (3)

การที่ ส. ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการโจทก์พบพนักงานสอบสวน แล้วแจ้งความว่าผู้แจ้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทโจทก์ มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหายักยอกทรัพย์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามที่พนักงานสอบสวนได้บันทึกไว้ในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีนั้น เป็นการเพียงพอที่จะฟังได้แล้วว่าโจทก์ในฐานะผู้เสียหายได้ร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยว่ากระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ร้องทุกข์ภายหลังคดีขาดอายุความคำฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91, 352, 353, 354

ศาลชั้นต้นได้ส่วนมูลฟ้องแล้วฟ้องว่า คดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคหนึ่ง, 353 รวมสามสิบหกกระทงความผิด การกระทำแต่ละกระทงความผิดนั้น เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ในแต่ละกระทงนั้น แต่ความผิดในกฎหมายหลายบทนั้น กำหนดระวางโทษไว้เท่ากัน จึงให้ลงโทษตามความผิดบทหนึ่งบทใดก็ได้ ลงโทษฐานผู้จัดการทรัพย์สินตามมาตรา 353 ให้จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมสามสิบหกกระทงความผิดเป็นจำคุก 36 ปีแต่ตามกฎหมายในความผิดหลายกรรมต่างกันเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบปี ตามมาตรา 91(1) คงให้จำคุกจำเลยไว้ 10 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่า บันทึกคำร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2535 ตามเอกสารหมายเลข จ.103 ระบุว่า "นายศรายุทธ บุตรดำ ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ยักยอกเงินของผู้จ้างไป เท่าที่ตรวจพบขณะนี้ เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท ทำให้ผู้จ้างได้รับความเสียหาย จึงมาแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด" และลงชื่อนายสมชาย โดยมีได้ระบุว่ากระทำในนามโจทก์ ทั้งไม่ปรากฏรอยตราเครื่องหมายโจทก์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลในช่องผู้ร้องทุกข์แต่อย่างใด บันทึกคำร้องทุกข์ดังกล่าวจึงเป็นเพียงคำร้องทุกข์โดยส่วนตัวของนายสมชายซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหาย คดีนี้เป็นคดีความผิดอัน

ยอมความได้ เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด กรณีนี้ถือว่าโจทก์รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดอย่างช้าที่สุดในวันที่ 14 สิงหาคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่นายสมชายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โจทก์นำคดีมาฟ้องวันที่ 22 มกราคม 2536 คดีโจทก์ขาดอายุความ เป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ เพราะคดีนี้โจทก์โดยนายสมชายกรรมการผู้จัดการได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนด้วยวาจา มิได้ยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือ นายสมชายเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์เป็นผู้เสียหาย ได้แจ้งความร้องทุกข์ว่าผู้แจ้งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่นายศรายุทธ บุตรดำในข้อหายักยอกทรัพย์จนกว่าคดีถึงที่สุด ปราบฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข จ.10 และพนักงานสอบสวนได้จัดทำคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษตามแบบฟอร์มของกรมตำรวจไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.103 การที่พนักงานสอบสวนมิได้ให้นายสมชายลงชื่อไว้ในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข จ.10 และพนักงานสอบสวนจดบันทึกในคำร้องทุกข์เอกสารหมายเลข จ.103 ไม่ครบถ้วนตามที่นายสมชายแจ้งไว้แล้วให้นายสมชายลงชื่อไว้โดยไม่ได้ประทับตราบริษัทโจทก์ จะฟังว่าคดีไม่มีการร้องทุกข์โดยชอบ คดีโจทก์ขาดอายุความไม่ได้นั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(7) บัญญัติว่า"คำร้องทุกข์" หมายความว่า การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์ยกบันทึกตามเอกสารหมายเลข จ.103 ซึ่งพนักงานสอบสวนจัดทำขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์เป็นหลักฐานว่าคดีนี้ได้มีการร้องทุกข์โดยชอบแล้วมาดำหนิและวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำของนายสมชายเป็นส่วนตัว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ศาลอุทธรณ์ได้เคยวินิจฉัยปัญหานี้ไว้แล้ว ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม 2536 ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่า การร้อง

ทุกข์ของโจทก์เป็นไปโดยชอบและพิพากษาให้คดีมีมูล นอกจากคำวินิจฉัยพิพากษาจะขัดกับคำวินิจฉัยเดิมของศาลอุทธรณ์แล้ว ยังขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวอีกด้วย การที่นายสมชายซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการโจทก์ได้พบพนักงานสอบสวนแล้วแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่จำเลยในข้อหายักยอกทรัพย์สินของโจทก์ ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข 10 นั้นเป็นการเพียงพอที่จะฟังได้แล้วว่า โจทก์ในฐานะผู้เสียหายได้ร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยว่ากระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ร้องทุกข์ภายหลังคดีขาดอายุความ คำฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความแต่อย่างใดฎีกาโจทก์ฟังขึ้น เมื่อฟังว่าคดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ และศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดคดีนี้หรือไม่จึงเห็นควรยกฟ้องสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี

(ปราโมทย์ ขพานนท์-เหล็ก ไทรวิจิตร-สภนธ์ กฤตยาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ